

CITTA' DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 86 del 08.07.2022

OGGETTO: Nomina Ausiliari del traffico

Visto l'art. 12 comma 3 lettera b) approvato con D.LGS n. 285 del 1992, ai sensi del quale possono essere conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale dinamica e di "tutela e controllo sull'uso delle strade ex art. 11 comma 1 lettera a) e previo superamento di un esame di qualificazione per la durata di 30 ore per gli ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 12 comma 3, lettera b) e c);

Visto l'attestato di qualificazione di "Ausiliario di Polizia Stradale" rilasciato dalla Polizia Municipale di Torre di Ruggiero;

Vista la legge 15 luglio 2009, n.94 recante " Disposizioni in materia di sicurezza che attribuisce ai Comuni, in particolare ai sindaci, i quali possono avvalersi della collaborazione dei soggetti opportunamente qualificati e autorizzati;

Visto l'art. 68 della Legge 23/12/1999 n.488 che nel rafforzare in capo agli ausiliari del traffico le funzioni di prevenzione ed accertamento di violazione e disposizioni del CDS ha stabilito che dal 01/01/2000 le stesse funzioni saranno svolte con gli effetti di cui agli art. 2699-2700 del Codice della Strada;

Visto che i volontari del traffico utilizzati da questo Comune risultano essere soci A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori Polizia) Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n.1261/2007 art. 13 della L. 8/7/1986 n. 349 - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. DPC/VRE0036907:

Visti:

l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

La legge n. 488/1999, art. 68, c.5,;

gli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile ;

Riconosciuta la propria competenza;

DECRETA

1. di nominare tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione AEOP (Associazione Europea Operatori Polizia) quali Ausiliari del traffico presso il Comune di Squillace con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2022;
2. Attribuire agli stessi le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, controllo dell'uso regolare dell'acqua potabile, del conferimento dei rifiuti,

nonché, la tutela e il controllo sull'uso delle strade di cui all'art. 17 c. 132 e 133 della Legge n. 127/97 e con gli effetti di cui artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;

3. Di dare atto che l'organizzazione del servizio e la procedura sanzionatoria amministrativa sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

Notificare copia del presente agli interessati e inviare a:

Prefettura;

Comando Stazione Carabinieri;

Ufficio di Polizia Locale.


Il Sindaco
Dott. Pasquale Muccari